

## Pojmenované smlouvy

Podle občanského zákoníku existují různé druhy pojmenovaných smluv. Následující seznam zahrnuje některé z hlavních pojmenovaných smluv uvedených v občanském zákoníku:

1. Kupní smlouva: Uzavírá se mezi prodávajícím a kupujícím a upravuje prodej a převod vlastnictví věci za peněžní protiplnění.
2. Darovací smlouva: Uzavírá se mezi darujícím a obdarovaným a upravuje bezplatný převod vlastnického práva k věci.
3. Půjčka: Uzavírá se mezi věřitelem a dlužníkem a upravuje dočasný převod peněžních prostředků nebo jiných věcí za podmínky vrácení stejného druhu a množství.
4. Nájemní smlouva: Uzavírá se mezi pronajímatelem a nájemcem a upravuje pronájem nemovitosti nebo movité věci za úplatu.
5. Dílo: Uzavírá se mezi objednatelům a dodavatelem a upravuje provedení určitého díla nebo prací za úplatu.
6. Smlouva o zprostředkování: Uzavírá se mezi zprostředkovatelem a zákazníkem a upravuje zprostředkování obchodu nebo jiných smluvních vztahů za provizi.
7. Smlouva o návazném plnění: Uzavírá se mezi dvěma nebo více stranami a upravuje vzájemná plnění, která jsou navzájem vázána.
8. Smlouva o smlouvě budoucí: Uzavírá se mezi dvěma nebo více stranami a upravuje povinnost uzavřít smlouvu v budoucnosti na určitých podmínkách.

Toto jsou pouze některé z pojmenovaných smluv uvedených v občanském zákoníku. Existuje mnoho dalších specifických druhů smluv, které jsou upraveny zákonem nebo v praxi.

Podle občanského zákoníku České republiky není pojem "**pojmenovaná smlouva**" explicitně definován. Nicméně, v rámci občanského zákoníku se používá pojem "**druhy smluv**" (§ 1749 a násl.). Občanský zákoník vymezení a upravuje konkrétní druhy smluv, které jsou pojmenovány a mají své specifické právní ustanovení.

**Pojmenované smlouvy** podle občanského zákoníku jsou tedy smlouvy, které **jsou vyjmenovány a upraveny konkrétním ustanovením v občanském zákoníku**. Každý druh smlouvy podle občanského zákoníku má svá specifická ustanovení, která stanoví podmínky, práva a povinnosti stran daného druhu smlouvy. Tato ustanovení vytvářejí právní rámec a určují způsob, jakým se daný druh smlouvy uzavírá a upravuje.

Pojmenované smlouvy v občanském zákoníku slouží k poskytnutí právní jistoty a ochrany stran, protože stanoví konkrétní pravidla a postupy pro každý druh smlouvy, což usnadňuje vyjednávání, uzavírání a uplatňování práv a povinností v daných smluvních vztazích.

Téměř polovinu NOZ (Nový občanský zákon) tvoří úprava smluv. Je to zde nejdůležitější téma, na kterém jde navíc vidět hlavní změnu myšlení a koncepce celého zákoníku. Více svobody, možností a práv, současně ale větší odpovědnost za své chování. Naopak ubývá formalismu, právnických klíčků a slovíčkaření.

Podle staré úpravy byly smlouvy uzavírány buď podle občanského zákoníku, nebo podle zákoníku obchodníku, nebylo vždy lehké se v systému zorientovat. Zorientovat se nebylo mnohdy snadné ani pro samotný soud. Než vůbec mohl prakticky rozhodovat, musel se rozhodnout, podle kterého zákoníku byla vlastně daná smlouva uzavřena a zda je oprávněn spor řešit on. S nástupem NOZ se však situace změnila. **Smluvní právo jako celek je nyní jednotně pro všechny smlouvy upraveno už jen v NOZ**, takže se jím budou řídit všichni a téměř všechny spory tak bude v prvním stupni vyřizovat **okresní soud**.

Naposledy změněno: pátek, 25. července 2025, 21.40

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.